

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני

פ/25/2122

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון – הרחבה לגבי מוסדות שאינם מוכרים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח–1988¹, בסעיף 1, בהגדרה "מוסד לחינוך מיוחד", בסופה יבוא "ולרבות מוסד חינוך שניתן פטור לתלמידים הלומדים בו לפי סעיף 5 לחוק לימוד חובה, התש"ט–1949², ושניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים".

דברי הסבר

לפי המצב החוקי כיום, חוק חינוך מיוחד אינו חל על מוסדות חינוך שאינם מוכרים ושניתן לגביהם פטור מחוק לימוד חובה, התש"ט–1949.

מצב זה יוצר הפליה חמורה כלפי ילדים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות פטור, מאחר שהמוסדות האמורים המקיימים במסגרתם שירותי חינוך מיוחד, אינם מקבלים את הסיוע הניתן לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח–1988, ובעקבות כך אינם מסוגלים לקדם ולפתח את כישוריהם ויכולתם של הילדים הללו בהתאם לצורכיהם המיוחדים. לפיכך, מוצע לתקן את החוק כך שהוא יחול גם על מוסדות אלה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/261).

הצעת החוק זוהי לפ/24/261 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 114.
² ס"ח התש"ט, עמ' 287.

